

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4991/2536

บริษัทยูนิบรอส เอนจิเนียริง จำกัด
บริษัทจิ๋วหวด จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 902, มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1)

ป.รษฎากร มาตรา 118

เมื่อได้ความว่าจำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์โดยมีมูลหนี้ระหว่างกันจึงหาต้อง
คำนึงถึงการรับโอนของผู้ทรงคนต่อมาว่าสุจริตหรือไม่ เพราะจำเลยไม่สามารถยกข้อ
ต่อสู้ว่าเช็คไม่มีมูลหนี้ขึ้นต่อสู้ผู้ทรงคนก่อนได้อยู่แล้ว

เช็คพิพาทเป็นเช็คส่วนตัวของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการ
บริษัท จำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและประทับดวงตราสำคัญแบบใหม่ของ
จำเลยที่ 1 ซึ่งยังมีได้จดทะเบียนการใช้ จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1
เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย แต่การที่เช็คพิพาทลงลายมือชื่อบุคคลหลายคน มีทั้ง
บุคคลซึ่งไม่อาจเป็นคู่สัญญาแห่งตัวเงินนั้นได้เลย หรือเป็นได้แต่ไม่เต็มผลย่อมไม่
กระทบกระทั่งถึงความรับผิดชอบของบุคคลอื่น ๆ นอกนั้นซึ่งคงต้องรับผิดชอบตามตัวเงิน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 902 ดังนั้นจำเลยที่ 2 จึงยังคงต้องรับผิดชอบตามเช็ค

จำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเพียงแต่อ้าง
ว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็ค ดังนี้แม้เช็คพิพาทจะปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องข้อเท็จจริงก็
รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ส่งจ่ายเช็คพิพาท

จำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเพียงแต่อ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็ค ดังนั้นแม้เช็คพิพาทจะปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องข้อเท็จจริงก็รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ส่งจ่ายเช็คพิพาท

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เรingers ลัดพลี-ปรีชา เณสิมวณิษฐ์)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายเกษม ควรเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายวิรัตน์ ลัทธिवงศกร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ